

0004310-15.2022.8.26.0152

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Pagamento

Magistrado: Eduardo de Lima Galduróz

Comarca: Cotia

Foro: Foro de Cotia

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... que versa sobre o crime de tráfico de drogas, sendo que, conforme certidão de objeto e pé de fls. 07, o requerente não responde ao citado processo.

Ao que consta, houve um equívoco no lançamento da data do fato, em processo a que já respondeu o autor anteriormente, por crime de trânsito (fls. 06, 08 e 27/29).

Já se determinou, inclusive, a correção do equívoco (fls. 09).

Pois ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cotia

Foro de Cotia

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Topázio, 585, Cotia - SP - cep 06717-235

0004310-15.2022.8.26.0152 - lauda

SENTENÇA

Processo nº

0004310-15.2022.8.26.0152

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Pagamento

Requerente:

Wilson Umberto Santos de Oliveira

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo de Lima Galduróz

Vistos.

Dispensado o relatório, artigo 38, Lei nº 9.099/95.

A ação é procedente.

Os documentos de fls. 06 e 08 demonstram que, de fato, o autor teve vinculado ao seu nome, junto ao IIRGD, o feito criminal de nº 0001256-10.2018.8.26.0628, que versa sobre o crime de tráfico de drogas, sendo que, conforme certidão de objeto e pé de fls. 07, o requerente não responde ao citado processo.

Ao que consta, houve um equívoco no lançamento da data do fato, em processo a que já respondeu o autor anteriormente, por crime de trânsito (fls. 06, 08 e 27/29).

Já se determinou, inclusive, a correção do equívoco (fls. 09).

Pois bem.

De fato, a indevida vinculação, pública, do autor a processo-crime por delito grave, equiparado por lei a hediondo - ainda mais em se tratando de vigilante, que precisa apresentar certidões de antecedentes regularmente - é gerador de dano moral in re ipsa, pelo qual responde o Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Considerando-se a gravidade do caso em questão, entendo por bem fixar a indenização correspondente no patamar de R\$ 5.000,00, suficiente a bem compensar o autor pelos abalos sofridos, sem que se tangencie o enriquecimento sem causa.

Do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, para condenar a requerida a pagar, ao autor, a título de indenização por danos morais, o valor de R\$ 5.000,00, sendo que sobre eles incidirão juros de mora na forma do artigo 1º-F, da Lei 9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09), a contar da citação, e correção monetária de acordo com o IPCA-E, a partir de cada vencimento tudo nos termos do decidido no Recurso Extraordinário de nº 870.947, pelo eg. STF, até 09.12.2021, quando, com a vigência da EC 113/2021, deverá incidir a taxa Selic.

Com isso, dou por extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sem condenação em custas e honorários.

Eventual recurso deverá ser interposto por advogado no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, acompanhado das razões e do pedido do recorrente, que deverá efetuar, nas quarenta e oito seguintes à interposição, o preparo do recurso, consistente no pagamento de todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, na forma dos artigos 42, §1º e 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. (despesas postais com citação e intimação; despesas de diligências dos Oficiais de Justiça; taxa judiciária equivalente a 1% do valor atualizado da causa somado a 4% do valor fixado na sentença, observado o valor mínimo de 5 UFESPs cada parcela, na forma do artigo 2º, parágrafo único, III e IX, e artigo 4º I, II e §1º, da Lei Estadual nº 11.608/03, etc.).

P.R.I.C.

Cotia, aos 8 de novembro de 2022.

Eduardo de Lima Galduróz
Juiz de Direito